道县上关街道“9·23”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县上关街道“9·23”一般生产经营性

道路交通事故调查组

2025年11月6日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故当事人基本情况 4
（二）事故车辆基本情况 4
（三）事故车辆所属企业基本情况 5
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场查勘情况 5
（六）事故有关鉴定检验情况 6
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故应急处置评估 7
三、事故造成的人员伤亡情况 7
四、事故原因 7
（一）直接原因 7
（二） 间接原因 7
五、监管部门和属地政府履职情况 8
六、对事故有关人员的处理建议 8
（一）建议免予追责的企业及人员 8
（二）建议给予处理的人员 9
七、对有关监管部门和人员的处理建议 9
（一）对有关单位处理建议 9
（二）对有关人员处理建议 9
八、事故暴露的主要教训 10
九、事故防范和整改措施 10

道县上关街道“9·23”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2025年9月23日05时10分许，马某虎驾驶宁AQ6665重型半挂牵引车（宁ES205挂重型仓栅式半挂车）在道县月岩东路与道县营阳大道交叉路口（道县上关红绿灯路口）刮撞上何某志驾驶的湘M3343A普通二轮摩托车，造成何某志受伤，后经道县人民医院救治无效死亡。直接经济损失115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经道县人民政府批准，成立了由道县应急管理局、道县公安局交警大队、道县交通运输局、道县人社局、道县总工会等单位有关同志参加的道县上关街道“9·23”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县上关街道“9·23”事故系一起因货车驾驶员驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，未按交通信号

灯通行而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故当事人基本情况

1.马某虎，男，回族，持A2型机动车驾驶证，系宁AQ6665重型半挂牵引车驾驶员。

2.何某志，男，汉族，持E型机动车驾驶证（已注销），系湘M3343A普通二轮摩托车驾驶员，于本次交通事故中受伤，后经抢救无效死亡。

（二）事故车辆基本情况

1.宁AQ6665重型半挂牵引车：厂牌型号：汕德卡牌ZZ4256V384******；车辆类型：重型半挂牵引车；车身颜色：红；使用性质：货运；初次登记日期：2024-04-16；年检情况：正常；投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，投保交强险、150万元第三责任险。机动车所有人：宁夏焱祥工贸有限公司。

2.宁ES205挂重型仓栅式半挂车：厂牌型号：华骏牌；车辆类型：重型仓栅式半挂车；车身颜色：红；使用性质：货运；初次登记日期：2019-04-10；年检情况：正常；投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，投保交强险、150万元第三责任险。机动车所有人：马存。

3.湘M3343A普通二轮摩托车：厂牌型号：豪爵牌；车辆类型：普通二轮摩托车；车身颜色：黑；使用性质：非营运；

初次登记日期：2013-07-25；年检情况：逾期未检验；违法未处理；达到报废标准；未投保。机动车所有人：何海云。

（三）事故车辆所属企业基本情况

宁夏焱祥工贸有限公司，成立于2021年8月24日，注册地位于宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏众一物流园四期4号综合楼2层08室。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：煤炭及制品销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（四）事故发生经过

2025年9月23日05时10分许，马某虎驾驶宁AQ6665重型半挂牵引车（宁ES205挂重型仓栅式半挂车）自南向北行驶。行驶至道县月岩东路与道县营阳大道交叉路口(道县上关红绿灯路口）时，因未注意行车安全、未按交通信号灯指示通行，刮撞上何某志驾驶的从道县零公里方向往道县上关大桥方向行驶的湘M3343A普通二轮摩托车，造成何某志受伤，后送道县人民医院救治，于2025年9月23日07时36分救治无效死亡。

（五）事故现场查勘情况

1.时间：2025年9月23日05时10分许。

2.天气：阴。

3.事故现场：现场位于道县月岩东路与道县营阳大道交叉路口（道县上关红绿灯路口），道路半宽10.96米，呈南北走向，

南往道县潇水三桥方向、北往道县潇水二桥方向、沥青干燥路面、道路标志标线齐全、有中心绿化带隔离、黎明时段。

（六）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：何某志，在事故中死亡。经道县公安局刑事科学技术室鉴定死亡原因为：何某志因交通事故伤及头部致特重型开放性颅脑损伤：颅骨多发性粉碎性骨折、脑组织碎裂并溢出而死亡。

2.酒驾检测：2025 年 9 月 23 日，经道县公安局交警大队民警现场对宁 AQ6665 重型半挂牵引车驾驶人马某虎进行呼气式酒精测试，检测结果为：0mg/100ml。

3.毒驾检测：2025 年 10 月 15 日，经道县公安局交警大队民警对宁 AQ6665 重型半挂牵引车驾驶人马某虎进行胶体金法尿液测试，检测结果为阴性。

4.车辆安全性能检测：经海原县运通机动车检测有限公司 2025 年 4 月 11 日检测：宁 AQ6665 重型半挂牵引车安全技术检验合格，检验有效期止 2026 年 4 月 30 日；经白银久隆新汽车检测有限公司 2025 年 3 月 27 日检测，宁 ES205 挂重型仓栅式半挂车安全技术检验合格，检验有效期至 2026 年 4 月 30 日。湘 M3343A 普通二轮摩托车：年检情况：逾期未检验；违法未处理；达到报废标准。

5.车辆超载超限情况：经道县下关毛家检测站检测宁 AQ6665 重型半挂牵引车过磅（核定总质量：49670kg，实际总

质量：49560kg）；未超载超限。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当事人马某虎立即拨打了“122”“120”报警电话。道县120指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车，于05时20分许到达现场进行救治。道县交警大队接到事故报案后，大队长邓某春、副大队长唐某森立即与值班民警廖某、魏某立赶赴现场，道县上关街道人大工委主任黄某峰第一时间赶赴事故现场帮助维护现场秩序，事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

事故单位相关人员及时拨打“122”“120”电话。交警、“120”救护车第一时间到达现场进行救治，交警部门及属地街道办事处负责人第一时间赶赴事故现场，未造成次生事故和不良影响。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：何某志。

四、事故原因

（一）直接原因

马某虎道路交通安全意识淡薄，驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，未按交通信号灯通行，是造成此次道路交通事故的直接原因。

（二）间接原因

事故发生时为秋末的凌晨 5 时 16 分许，天未亮，视线不好是造成此次事故的间接原因。

经道县交警大队认定：马某虎道路交通安全意识淡薄，驾驶车辆上道路行驶时，未注意行车安全，未按交通信号灯通行，是造成此次事故的直接原因，应负此道路交通事故的全部责任。

五、监管部门和属地政府履职情况

（一）上关街道办事处。事故发生时为凌晨 5 时 16 分许，未到正常工作时间，属地政府难以对事故发生地进行劝导管理。

（一）道县公安局交警大队。路面巡查工作存在不足，对二轮摩托车驾驶员无证驾驶、报废车辆上路行驶等行为监管不到位。

（二）万家庄街道人民政府。对辖区内的二轮摩托车摸排存在漏洞，事故发生车辆未登记在册。

六、对事故有关人员的处理建议

（一）建议免予追责的企业及人员

1.宁夏焱祥工贸有限公司，系宁 AQ6665 重型半挂牵引车所有人，成立了安全生产管理机构，明确了安全生产管理职责，制定了全员安全生产责任制度、安全生产操作规范、从业人员安全管理制度、安全生产监督检查制度等安全生产管理制度，2025 年 1—9 月每月均对驾驶员开展了安全教育培训，履行企

业安全生产主体责任到位，建议免予处罚。

2.何某志，持已注销的E型机动车驾驶证驾驶已达到报废标准的湘M3343A普通二轮摩托车上道路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条、第十九条第一款之规定，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议给予处理的人员

马某虎道路交通安全意识淡薄，驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，未按交通信号灯通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第三十八条之规定。道县公安局已对马某虎交通肇事案立案侦查，案件正在办理中。

七、对有关监管部门和人员的处理建议

（一）对有关单位处理建议

1.上关街道办事处。事故发生时为凌晨5时16分许，未到正常工作时间，建议免予追责问责。

2.道县公安局交警大队。对无证驾驶、报废车辆上路等行为打击力度不足，建议由道县应急和安全生产委员会对其予以通报批评，并责成其向县委、县政府作出书面检查。

3.万家庄街道华岩村。对辖区内二轮摩托车摸排不到位，建议由道县万家庄街道予以通报批评，并责成其向万家庄街道党委、政府作出书面检查。

（二）对有关人员处理建议

1.李某华，万家庄街道华岩村支部书记，督促落实道路交通安全工作存在不足，对辖区内二轮摩托车摸排不到位，建议由万家庄街道办事处给予其提醒谈话处理。

2.蒋某波，道县公安局交警大队白芒铺中队队长，对辖区内道路交通监管工作落实不到位，对报废车辆上路行驶执法打击不力，未及时查处逾期未检验、达到报废标准的车辆，建议由道县公安局交警大队给予其提醒谈话处理。

八、事故暴露的主要教训

（一）交通违法叠加增加事故风险。货车司机驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，未按交通信号灯通行，反映出驾驶员对自身行为的危险性缺乏清醒认识，缺乏风险预判，忽视潜在风险，存在严重侥幸心理。摩托车驾驶员驾驶证已被注销，交通安全意识不强，随意驾驶未年检、已达报废标准的车辆上路行驶。

（二）部门监管执法存在漏洞。交警部门对于上路的车辆监管有欠缺，事故中涉及的货车存在未按交通信号灯通行的违法行为，相关部门在车辆检验、上路审查等方面未能严格把关。车辆报废管理制度执行不严格，对报废车辆、未年检摩托车的路面监管不到位，执法查处存在缺失。

九、事故防范和整改措施

（一）加强交通违法整治，降低事故风险。交通、交警部门要进一步加强监管执法，加大对月岩路、营阳大道等重点路段的巡逻管控力度，增设电子警察和智能监控设备，重点抓拍闯红灯等违法行为。要进一步加强监管执法，要持续深入开展摩托车、

电动车专项整治行动，严格车辆源头管理，建立摩托车、电动车全生命周期管理系统。

（二）深化交通安全教育，提升安全意识。交通、交警部门和各乡镇（街道）要常态化开展针对性宣传教育，在社区、企业开展道路交通安全宣讲，提高宣传教育效果。要创新教育形式，推行"体验式教育"，组织违法驾驶人参与交通劝导。

（三）优化道路基础设施，改善通行环境。交通运输、公安交警部门要切实完善交通设施，在事故多发路口设置减速带、警示标志。积极推进智慧交通建设，应用 AI 识别技术，实时预警交通违法行为。积极运用交通违法大数据分析平台，精准治理隐患。